



Nr. 384 Ministerbesprechung vom 22. Dezember 1927, 11.30 Uhr

R 43 I/1426, Bl. 192–196

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Geßler, Schätzel, Schiele; Präs. des Rechnungshofs Saemisch; StS Pünder, Meissner, Zweigert, Geib; MinDir. v. Hagenow, Stapenhorst; Dir. Ritscher; RegR Eckhardt; Protokoll: ORegR Wienstein (P. 1, 3), RegR Planck (P. 2).

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. Gesetzentwurf über die Aufwertung und Ablösung älterer Staatsrenten und ähnlicher Renten.
2. Phoebus-Film-Gesellschaft.
3. Rundfunkrede des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft am 22. Dezember 1927.

1. Gesetzentwurf über die Aufwertung und Ablösung älterer Staatsrenten und ähnlicher Renten

¹.

Der Reichsminister der Justiz trug den Sachverhalt vor. Er führte aus, daß die Auffassung des Zentrums dahin gehe, die Reichsregierung solle ihrerseits die Initiative ergreifen und einen Gesetzentwurf den gesetzgebenden Körperschaften zuleiten. Die anderen drei Regierungsparteien seien jedoch gegenteiliger Auffassung. Sie seien der Ansicht, man solle erst die Verhandlungen im Rechtsausschuß des Reichstags abwarten².

Preußen habe die Einbringung einer eigenen Vorlage im Reichsrat angekündigt. Er (der Reichsminister der Justiz) sei gegen die Einbringung einer Vorlage durch die Reichsregierung in Anbetracht der Gespaltenheit der Fraktionen und mit Rücksicht darauf, daß der Reichsrat sicherlich erhebliche Abänderungen an einem Entwurf der Reichsregierung beschließen werde. Für Preußen sei die Sache praktisch in den meisten Fällen schon erledigt, da es zahlreiche Schiedsverträge abgeschlossen habe. Wenn die Reichsregierung ihrerseits keine Vorlage einbringe, so müsse sie doch andererseits natürlich ihre Stellungnahme im Rechtsausschuß bekanntgeben. Durch Artikel in der Presse sei der Standpunkt der Reichsregierung bekannt zu machen, und es sei besonders zu betonen, weshalb die Reichsregierung von der Einbringung eines Entwurfs Abstand genommen habe und daß eine Einigung mit Preußen nicht zu erzielen gewesen sei.

¹ Der GesEntw. zur Ablösung der Renten der ehemaligen Standesherrn, der vom RJMin. nach den Richtlinien der RReg. ausgearbeitet worden war, hatte nicht die Zustimmung Preußens erhalten (vgl. Dok. Nr. 279, Anm. 8). Die RReg. stand nun vor der Frage, ob sie den gesetzgebenden Körperschaften trotz der Meinungsverschiedenheiten mit Preußen einen eigenen GesEntw. zur Regelung der Standesherrnrenten vorlegen solle. Die Regierungsparteien waren in dieser Frage nicht einig.

² Siehe die Protokolle Wiensteins über die Besprechungen mit Vertretern der Regierungsparteien am 10. 11. und 16.12.27 (R 43 I/2208, Bl. 293–294, 320–321).

Der *Reichskanzler* befürchtete, daß die vom Reichsminister der Justiz als notwendig bezeichnete Agitation durch die Entwicklung der Dinge überholt werden würde. Wenn die Reichsregierung nicht die Initiative ergreife, sei eine völlige Enteignung der Rentenberechtigten sehr wahrscheinlich. Es handele sich hier um eine hochpolitische Frage, die sicherlich von der Opposition auch mit der Besoldungsvorlage in Verbindung gebracht werden könne, indem darauf hingewiesen werde, daß die Reichsregierung bei der Besoldungsvorlage nicht genügend Mittel besonders für die unteren Klassen zur Verfügung gehabt habe, daß dagegen die Standesherrn nach Ansicht der Reichsregierung gut bedacht werden müßten. Wenn die Reichsregierung mit Energie die Führung übernehme, sei es vielleicht doch möglich, ihren Entwurf in den gesetzgebenden Körperschaften durchzubringen.

Auch der *Reichsminister der Finanzen* betonte, daß ohne eigene Initiative der Reichsregierung das Schlimmste zu befürchten sei. Wenn man die Dinge laufen lasse, dann werde eine äußerst unangenehme Agitation der Opposition einsetzen. Die Stimmung im Zentrum sei sehr erregt und werde nur verschlechtert werden, wenn die Reichsregierung nicht die Führung übernehme.

Der *Reichswehrminister* vertrat die Auffassung, daß die Standesherrn nicht schlechter, aber vor allem auch nicht besser gestellt werden dürften als die anderen Schichten der Bevölkerung.

Der *Reichsminister der Justiz* wandte sich gegen die Auffassung, als habe die Reichsregierung die Angelegenheit verschleppt. Wenn der Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Pfleger, im Rechtsausschuß seinen Bericht erstattet habe, liege eine neue Situation vor, es müsse dann sofort nochmals mit den Regierungsparteien Fühlung genommen werden.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* glaubte sagen zu können, daß ein Teil seiner Fraktion für den im Rechtsausschuß liegenden demokratischen Antrag³ stimmen werde. Die Agitation der Opposition sei äußerst gefährlich, wenn die Reichsregierung nicht einen Entwurf einbringe. Er könne sich sogar denken, daß z. B. die Sozialdemokraten aus der Angelegenheit eine Wahlparole machen würden.

Bei der Endabstimmung beschloß das Reichskabinett mit 5 gegen 5 Stimmen, einen Entwurf mit dem vom Reichsminister der Justiz dargelegten grundsätzlichen, vom Reichskabinett gebilligten Inhalt den gesetzgebenden Körperschaften beschleunigt zuzuleiten.

Der *Reichskanzler* stimmte für die Einbringung des Gesetzentwurfs.

Der *Reichswirtschaftsminister* der vor der Abstimmung die Sitzung verlassen hatte, hatte dem Staatssekretär in der Reichskanzlei erklärt, er werde seine Stimme in dem gleichen Sinne wie der Reichsminister des Auswärtigen abgeben, der sich gleichfalls für die Einbringung des Gesetzentwurfs durch die Reichsregierung ausgesprochen hatte⁴.

2. Phoebus-Film-Gesellschaft.

Der *Reichskanzler* machte Mitteilungen von dem Inhalt eines Briefes des Reichsministers a.D. Reinhold, in dem dieser seine Erinnerung über das Zustandekommen der Reichsbürgschaft vom 26. März 1926 wiedergibt⁵.

Der *Reichskanzler* teilte ferner mit, daß er es für zweckmäßig halte, wenn die Reichsregierung im Reichstage zu dieser Angelegenheit eine sorgfältig formulierte Auskunft gebe, deren Wortlaut

³ Siehe Dok. Nr. 265, Anm. 4 und 5.

⁴ Am 9.1.28 leitete RJM Hergt dem RR den „Entwurf eines Gesetzes über die Aufwertung und Ablösung älterer Staatsrenten und ähnlicher Renten“ mit Begründung zu (RR-Drucks. 1928, Nr. 4; auch in R 43 I/2208, Bl. 340–342); Preußen unterbreitete dem RR einen Gegenentwurf; Bayern, Sachsen, Württemberg, Thüringen und Oldenburg stellten Abänderungsanträge (R 43 I/2208, Bl. 377–406). Auf Grund der Beratungen im RR legte das Kabinett Müller II den parlamentarischen Körperschaften einen neugefaßten GesEntw. „zur Regelung älterer staatlicher Renten“ vor, der den Wünschen Preußens weitgehend Rechnung trug (RT-Bd. 434, Drucks. Nr. 886). Der RT nahm den GesEntw. in der vom Rechtsausschuß abgeänderten Fassung am 11.12.29 mit Zweidrittelmehrheit an (RT-Bd. 426, S. 3521 ff.). Die Ausfertigung des Gesetzes erfolgte am 16.12.29 (RGBl. I, S. 221).

⁵ Siehe dazu Dok. Nr. 345, Anm. 4 und Dok. Nr. 372, Anm. 4.

zwischen den Ressorts und Staatsminister a.D. Saemisch zu vereinbaren sein werde. Von wem diese Mitteilung ausgehen solle, würde später zu entscheiden sein ⁶.

Der *Präsident des Rechnungshofes* legte sodann den Entwurf einer Regelung der Kontrolle geheimer Ausgaben der Ressorts vor ⁷.

Nach eingehender Aussprache wurde folgender Wortlaut vom Reichskabinett als Grundlage der zukünftigen Regelung beschlossen:

1. Die Ressorts, aus deren Haushalten Ausgaben geleistet sind, deren tatsächlicher Verwendungszweck nicht ohne weiteres aus den Haushaltsansätzen ersichtlich ist, sind verpflichtet, das in ihrem Geschäftsbereich darüber vorhandene Material dem Rechnungshof anlässlich der von diesem vorzunehmenden Rechnungsprüfungen, beginnend mit dem Rechnungsjahre 1924, zur Prüfung bereitzustellen und ihre nachgeordneten Behörden dementsprechend zu verständigen. Die Offenlegung des Materials hat ohne besondere Aufforderung zu erfolgen; alle Dienststellen haben den mit der Prüfung beauftragten Beamten des Rechnungshofs über alle den Zahlungsvorgängen zu Grunde liegenden Tatsachen vorbehaltlos und uneingeschränkt Auskunft zu geben.

Ausgenommen sind die in den Haushaltsplänen ausdrücklich als Geheimfonds bezeichneten Ansätze, die nach § 89 R.H.O. ⁸ der Prüfung durch den Rechnungshof nicht unterliegen oder sonst auf Grund gesetzlicher Bestimmung der Kontrolle durch den Rechnungshof nicht unterworfen sind.

2. Der Rechnungshof wird unter Beteiligung des Reichsministers der Finanzen und des jeweils zuständigen Reichsministers, aus dessen Haushalt Ausgaben der zu Absatz 1 bezeichneten Art geleistet worden sind, solchen dem Rechnungsausschuß angehörenden Abgeordneten, mit deren Fraktionen Besprechungen seitens der Reichsregierungen abgehalten zu werden pflegen, zu gegebener Zeit den notwendigen Aufschluß in zweckentsprechendem Umfange geben.

3. Die Ausgaben der zu Absatz 1 bezeichneten Art werden bei der Aufstellung des Reichshaushaltsplans von der Gesamtverantwortung des Reichskabinetts gedeckt und bedürfen seiner ausdrücklichen Zustimmung. Um den Reichsministern die Verantwortung dafür, daß derartige Ausgaben dem so beschlossenen Zweck entsprechend verwendet werden, zu erleichtern, wird ein Ausschuß gebildet, dem die fortlaufende Überwachung der Verwendung der in Betracht kommenden Mittel übertragen wird. Der Ausschuß wird paritätisch aus Angehörigen des Ressorts des verantwortlichen Ministers, des Reichsfinanzministeriums und des Rechnungshofs zusammengesetzt. Dem Ausschuß wird ein fester Plan über die Verwendung der Mittel vorgelegt. Der Ausschuß wird sich in angemessenen Zeitabschnitten davon überzeugen, daß die Mittel ihrem Zweck entsprechend verwendet werden. Der späteren Rechnungsprüfung wird durch den Ausschuß nicht vorgegriffen; sie bleibt ausschließlich dem Rechnungshof vorbehalten und vollzieht sich nach den Ziffern 1 und 2.

Das *Reichskabinett* beschloß, daß die Ziffern 1 und 3 dieser Bestimmung den Ressorts im Wortlaut zum weiteren Gebrauch mitzuteilen seien. Ziffer 2 soll lediglich dem Rechnungshof als Unterlage dienen und ganz geheim gehalten werden.

Der *Reichskanzler* erklärte ferner, daß er eine grundsätzliche Klarstellung der Frage der allgemeinen Landesverteidigung unter den Ressorts und zwischen Reich und Preußen noch vor dem Zusammentritt des Reichstages für erforderlich halte ⁹. Nach Möglichkeit solle zunächst eine vom Reichsmi-

⁶ In der Plenarsitzung des RT vom 20.1.28 gab RK Marx eine Regierungserklärung zur Phoebe-Angelegenheit ab (RT-Bd. 394, S. 12246 f.; Schultheß 1928, S. 28 f.). Zuvor hatte der RK den Entwurf dieser Erklärung in Besprechungen mit Vertretern der SPD-Fraktion am 19. 1. sowie der DDP-Fraktion am 20.1.28 zur Diskussion gestellt (Aufzeichnungen Plancks über diese Besprechungen und Entwurf der Erklärung in R 43 I/603, Bl. 196–204).

⁷ Der Entwurf für den folgenden Kabinettsbeschluß über die Kontrolle geheimer Ausgaben befindet sich im Nachl. Saemisch, Nr. 176, Bl. 27–29; siehe dort auch Bl. 22–26.

⁸ Reichshaushaltsordnung vom 31.12.22 (RGBl. 1923 II, S. 17).

⁹ Siehe dazu: ADAP, Serie B, Bd. VII, Dok. Nr. 53 und Nr. 122, dort auch Anm. 6.

nister des Auswärtigen erbetene Chefbesprechung unter dem Vorsitz des Reichskanzlers im Laufe der nächsten Woche stattfinden¹⁰.

Es wurde hierauf der Direktor der Reichskredit-Gesellschaft Ritscher zur Beratung der weiteren Verwertung der Phoebus-Film-Gesellschaft hinzugezogen.

Direktor Ritscher trug folgende Möglichkeiten des Verkaufs der Phoebus-Film-Gesellschaft vor¹¹:

1. an die Terra-Film-Gesellschaft mit Unterbeteiligung der Ufa-Film-Gesellschaft.

Die Terra biete 2½ Millionen für die Übernahme der Theater und stelle für die übrigen Aktiven eine loyale Durchführung der Liquidation in Aussicht, woraus vielleicht noch 1,8 Millionen Reichsmark erzielt werden würden. Erschwerend sei hierbei der ungünstige, mit dem Europahaus abgeschlossene Vertrag. Einige der Theater würden bei dieser Transaktion an die Ufa-Film-Gesellschaft fallen. Der Verlust des Reiches könne in diesem Falle etwa auf 7,7 Millionen veranschlagt werden.

2. habe Herr von Lustig die Auszahlung von 4 Millionen Reichsmark für Übernahme der ganzen Phoebus-Film-Gesellschaft angeboten. In erster Linie werde hierbei die Emelka-Gesellschaft die Phoebus-Unternehmen übernehmen. Zur Zeit seien amerikanische Einflüsse nicht vorhanden. Herr von Lustig habe sich in dieser Beziehung für die Zukunft aber nicht binden wollen.

3. Ein drittes Angebot sei das des Herrn Sklarz. Hierbei handele es sich allem Anschein nach in erster Linie darum, russischen Filmen eine breitere Aufführungsmöglichkeit in Deutschland zu schaffen.

Für die Reichskredit-Gesellschaft sei es dringend erforderlich, noch in diesen Tagen Weisung zu erhalten, in welcher Richtung sie die Verhandlungen weiterführen dürfe.

Es sei endlich zu erwägen, ob nicht das Reich für den Fall, daß diese Verkaufsverhandlungen sämtlich nicht günstig liefen, sich bereit finden könne, die Phoebus-Film-Gesellschaft vorläufig selbst weiterzuführen.

Die Sitzung wurde hierauf abgebrochen und die Weiterberatung des Gegenstandes auf eine Ministerbesprechung am Nachmittag des gleichen Tages vertagt¹².

3. Rundfunkrede des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft am 22. Dezember 1927.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß er heute (22. 12.) nachmittags eine Rundfunkrede über „die Landwirtschaft an der Jahreswende“ halten wolle. Er betonte, daß er bei dieser Rede auch für die Reichsregierung gewisse Versprechungen abgeben müsse und entwickelte die von ihm beabsichtigte grundsätzliche Erklärung namens der Reichsregierung¹³.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß hier ein großes Programm der Reichsregierung entwickelt werden solle und daß er sich im Moment nicht festlegen könne.

Auch der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß er die Tragweite der dargelegten Ausführungen nicht übersehen könne.

Es wurde *beschlossen*, über den Inhalt der Rede nochmals in der für nachmittag um 5 Uhr anberaumten Fortsetzung der Sitzung zu sprechen¹⁴.

¹⁰ Eine Aufzeichnung über die in Aussicht genommene Chefbesprechung unter Vorsitz des RK konnte nicht ermittelt werden. Zur weiteren Behandlung der Frage siehe: ADAP, Serie B, Bd. VIII, Dok. Nr. 68, 105 und 231; Bd. IX, Dok. Nr. 17. Zum Gesamtzusammenhang vgl. Carsten, Reichswehr und Politik 1918–1933, S. 287 ff.

¹¹ Einige Schreiben und Aufzeichnungen – u. a. von Ritscher – über die Verwertung der Phoebus-Film AG im Nachl. Saemisch, Nr. 176.

¹² Siehe Dok. Nr. 385, P. 4.

¹³ Ein Entwurf der Rede bzw. der Erklärung war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

¹⁴ Siehe Dok. Nr. 385, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 384 Ministerbesprechung vom 22. Dezember 1927, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1191–1195 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D384>